

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2540/2537

นางสาวยุพิน ศรีโชติช่วง

โจทก์

นายมนัส เทียนสุวรรณ กับพวก

จำเลย

นายสุรพล นภาพงค์ จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า จำเลยที่ 2 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าฎีกาของ จำเลยที่ 2 เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง และมีได้กล่าวโดยชัดแจ้งโต้แย้งคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 ในข้อกฎหมายอย่างไร เป็นฎีกาต้องห้ามและไม่ชอบ จึงไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 2 คืบค้ำขึ้นศาล

จำเลยที่ 2 เห็นว่า ฎีกาที่ว่าจำเลยที่ 2 มิได้กระทำโดยประมาทแต่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 3 วินิจฉัยว่าจำเลยที่ 2 เป็นฝ่ายประมาทนั้น เป็นการพิจารณานอกฟองนอกประเด็น เป็นปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งรับฎีกา ของจำเลยที่ 2 ด้วย

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 168)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 2 ใช้เงิน 55,000 บาทแก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 1

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 155)

จำเลยที่ 2 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 160)

คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พังข้อเท็จจริงว่าเหตุที่รถชนกันเกิดจากความประมาท
เลินเล่อของจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 2 ฎีกาว่า ไม่ได้ประมาทเลินเล่อ จึงเป็นการโต้เถียง
ดุลพินิจในการรับฟัง พยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ภาค 3 เป็นฎีกาข้อเท็จจริง คดีนี้
ราคาทรัพย์สินที่พิพาทในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท ต้องห้ามฎีกา ในข้อเท็จจริงที่
ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 2 นั้น ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พังข้อเท็จจริงว่าเหตุที่รถชนกันเกิดจากความประมาท
เลินเล่อของจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 2 ฎีกาว่า ไม่ได้ประมาทเลินเล่อ จึงเป็นการโต้เถียง
ดุลพินิจในการรับฟัง พยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ภาค 3 เป็นฎีกาข้อเท็จจริง คดีนี้
ราคาทรัพย์สินที่พิพาทในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท ต้องห้ามฎีกา ในข้อเท็จจริงที่
ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 2 นั้น ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(สถิตย์ สิทธิลักษณ์-ปรีชา เณลิมวณิชย์-ธีรจิต ไชยาคำ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น